

1. Úvod

Tento text shrnuje pravidla odpovědnosti za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti podle občanského zákoníku.¹ Zaměřuje se na předpoklady odpovědnosti a na liberační důvody.

Výklad vychází z aktuální judikatury Nejvyššího soudu a z odborné literatury, kterou cituji v poznámkách.

2. Právní rozbor

Odpovědnost za porušení smluvní povinnosti je objektivní. Škůdce se jí zproští jen tehdy, prokáže-li mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.²

1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2 Srov. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

2.1 Předvídatelnost škody

Rozsah náhrady omezuje pravidlo předvídatelnosti. Škůdce hradí jen škodu, kterou mohl při uzavření smlouvy předvídat.³

3. Závěr

Smluvní odpovědnost je přísnější než odpovědnost deliktní, protože nevyžaduje zavinění.

³ Srov. § 2913 odst. 1 a § 2894 občanského zákoníku.